

Mohd Badri bin Mohd Daldiri

Iwn

Nor Azimah binti Awang.

[Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor, YAA Dato' Mohammad Adib bin Husain (Pengerusi), YA Dato' Haji Mohd Amran bin Mat Zain (Ahli Panel) dan YA Dato' Haji Mohamad Shakir Bin Abdul Hamid (Ahli Panel) 13 Disember 2022 bersamaan 18 Jumadil ula 1444H]

Kes Mal No. : 10000-034-0089-2022

[Rayuan pelaksanaan perintah mahkamah]

Pegum Pemohon : *Mohd Isa bin Ralip daripada Tetuan Mohamad Isa & Associates*

Pegum Responden : *Siti Maisyarah binti Hashim daripada Tetuan Maisyarah & Associates*

ALASAN PENGHAKIMAN

- [1] Kes ini adalah satu kes rayuan berkaitan pelaksanaan perintah mahkamah yang diputuskan oleh Hakim Mahkamah Tinggi pada 14/9/2022 melalui Kes Mal No: 10300-034-0699-2018.
- [2] Perayu telah memfailkan dan menyerah sampaikan Notis Rayuan kepada Responden pada 27/9/2022. Manakala Responden telah memfailkan Notis Rayuan Balas pada 4/10/2022.
- [3] Walau bagaimanapun, Perayu telah memfailkan Notis Penarikan Balik (Borang MS 19) pada 18/10/2022 dan berhasrat untuk tidak meneruskan permohonan ini.

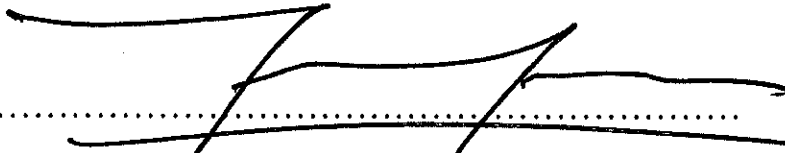
- [4] Responden di dalam keterangan kepada Mahkamah turut berhasrat untuk menarik balik Notis Rayuan Balas dengan kos sebanyak RM3000.00 dibayar kepada pihak Responden.
- [5] Perayu dan Responden telah bersetuju dengan kos sebanyak RM3000.00 dibayar kepada Responden dan bayaran kos tersebut dibayar semasa pelaksanaan perintah yang dikeluarkan oleh Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam.
- [6] Setelah kami meneliti alasan-alasan Perayu dan Responden, kami berpuashati dengannya dan tiada halangan untuk kami meluluskan permohonan ini.

KEPUTUSAN

SETELAH kami meneliti Notis Permohonan dan Affidavit permohonan Perayu dalam kes ini, MAKA kami dengan sebulat suara memutuskan seperti berikut:-

1. Permohonan Perayu menarik balik kes dibenarkan
2. Permohonan Responden menarik balik Notis Rayuan Balas adalah dibenarkan.
3. Kes Rayuan No: 10000-034-0089-2022 dibatalkan
4. Perayu diperintahkan membayar kos prosiding kepada Responden sebanyak RM3000.00

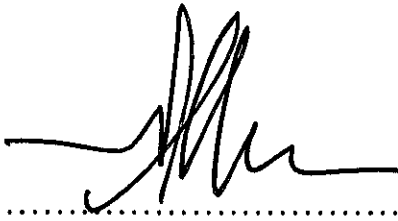
Penghakiman ini diberikan oleh:


.....

1. **YAA DATO' HAJI MOHAMMAD ADIB BIN HUSAIN**

Pengerusi Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh :


.....

2. **YA DATO' HAJI MOHD AMRAN BIN MAT ZAIN**

Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor


.....

3. **YA DATO' HAJI MOHAMAD SHAKIR BIN ABDUL HAMID**

Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

